PERSONALWESEN · TAG 09 · FREITAG, 06.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Rechtsvorschriften im Personaleinsatz, Personalbindung und Personalentwicklung

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung zu Hause. Er umfasst beide Sessions des Tages, also Rechtsvorschriften im Personaleinsatz, Zuordnung des Personals, Personalbindung und Personalentwicklung. Bearbeitungszeit etwa 60 Minuten. Hilfsmittel sind Skripte, Gesetzestexte und ein Taschenrechner. Antworten Sie in ganzen Sätzen und nennen Sie die passende Vorschrift. Vergleichen Sie erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 59 Punkte.

Frage 1 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, warum die Personalabteilung vor jedem Einsatzplan zuerst klären muss, welche Person eingesetzt wird. Ordnen Sie die Vorschriften im Personaleinsatz in vier Gruppen und nennen Sie zu jeder Gruppe mindestens ein Gesetz.

Musterlösung. Je nach Person gelten andere Schutzregeln. Für eine Jugendliche gelten andere Höchstzeiten als für eine Erwachsene, für eine Schwangere gelten Schutzfristen und Beschäftigungsverbote. Wer zuerst die Person und das passende Gesetz bestimmt, findet danach die richtige Frist oder Grenze. Die erste Gruppe ist der allgemeine Arbeitsschutz für alle Beschäftigten mit dem ArbSchG und der ArbStättV. Die zweite Gruppe schützt besondere Personen, nämlich schwerbehinderte Menschen nach dem SGB IX, Schwangere und Mütter nach dem MuSchG und Jugendliche nach dem JArbSchG. Die dritte Gruppe betrifft Vertragsformen, also Teilzeit und Brückenteilzeit nach dem TzBfG und Zeitarbeit nach dem AÜG. Die vierte Gruppe sind die Rechte des Betriebsrats nach dem BetrVG, zum Beispiel bei Schichtplänen nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und bei Versetzungen nach § 99.

Das muss vorkommen. Begründung, dass sich Schutzregeln nach der Person richten (1 Punkt). Vier Gruppen richtig benannt, je Gruppe ein passendes Gesetz (je 1 Punkt). Gesetze ohne Gruppenbildung nur teilweise werten.

Frage 2 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip. Erläutern Sie für das Heben schwerer Kartons im Lager der Nordlicht Logistik zu jeder Stufe eine passende Maßnahme und begründen Sie, warum die Reihenfolge wichtig ist.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. STOP steht für Substitution, Technik, Organisation und persönliche Schutzausrüstung. Nach § 4 ArbSchG wird die Gefahr zuerst an der Quelle bekämpft, technische Lösungen gehen vor organisatorischen, und Schutzausrüstung ist das letzte Mittel. Im Lager könnte die Substitution darin bestehen, schwere Kartons durch kleinere und leichtere Packeinheiten zu ersetzen. Eine technische Maßnahme ist eine Hebehilfe oder ein Hubwagen. Organisatorisch helfen Arbeitswechsel, zusätzliche Pausen und das Heben zu zweit. Persönliche Schutzausrüstung sind zum Beispiel Sicherheitsschuhe und Handschuhe. Die Reihenfolge ist wichtig, weil die Wirkung von oben nach unten schwächer wird. Eine beseitigte Gefahr schützt alle Beschäftigten dauerhaft, Handschuhe schützen nur, wenn sie jeder richtig trägt.

Das muss vorkommen. Vier Stufen richtig benannt und in richtiger Reihenfolge (1 Punkt). Zu jeder Stufe eine passende Maßnahme für das Lager (bis 3 Punkte). Begründung mit abnehmender Wirkung und Bezug zu § 4 ArbSchG (1 Punkt).

Frage 3 · 5 Punkte · 5 Min

Grenzen Sie einen Telearbeitsplatz von mobiler Arbeit anhand von mindestens drei Merkmalen ab. Erklären Sie außerdem, welche Gesetze in beiden Fällen gelten und welche Rolle der Betriebsrat spielt.

Musterlösung. Ein Telearbeitsplatz ist nach § 2 Abs. 7 ArbStättV ein vom Arbeitgeber fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich der Beschäftigten. Wochenarbeitszeit und Dauer der Einrichtung werden vereinbart, und die Arbeitsstättenverordnung gilt. Mobile Arbeit hat dagegen keinen festen Platz. Man arbeitet unterwegs, beim Kunden, im Zug oder wechselnd zu Hause. Die Regeln stehen im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, die ArbStättV gilt dafür nicht in gleicher Weise. In beiden Fällen gelten das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsschutzgesetz, also Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeit. Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es nicht. Der Betriebsrat bestimmt bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnik mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG).

Das muss vorkommen. Drei Unterschiede, zum Beispiel fester oder kein fester Platz, vereinbarte Wochenzeit und Dauer, Geltung der ArbStättV (je 1 Punkt, höchstens 3). ArbZG und ArbSchG gelten immer (1 Punkt). Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG (1 Punkt).

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Erklären Sie die Begriffe Pflichtplatz, Beschäftigungsquote und Ausgleichsabgabe. Beschreiben Sie anschließend die Regeln zum Zählen der Arbeitsplätze und zum Runden nach § 157 SGB IX und zeigen Sie das Runden an zwei selbst gewählten Zahlenbeispielen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Ein Pflichtplatz ist ein Arbeitsplatz, den der Arbeitgeber mit einem schwerbehinderten Menschen besetzen muss. Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze so besetzen (§ 154 Abs. 1 SGB IX). Die Beschäftigungsquote ist der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten an den Arbeitsplätzen in Prozent. Die Ausgleichsabgabe ist eine Zahlung je unbesetztem Pflichtplatz und Monat nach § 160 SGB IX. Ihre Höhe hängt von der Quote ab, und sie hebt die Beschäftigungspflicht nicht auf. Beim Zählen bleiben Ausbildungsplätze außen vor (§ 157 Abs. 1 SGB IX). Bruchteile ab 0,5 werden aufgerundet, darunter wird abgerundet. Bei weniger als 60 Arbeitsplätzen wird immer abgerundet (§ 157 Abs. 2 SGB IX). Beispiel eins. 110 Arbeitsplätze mal 5 Prozent = 5,5, aufgerundet 6 Pflichtplätze. Beispiel zwei. Nordlicht hat 245 Arbeitsplätze, 5 Prozent sind 12,25, abgerundet 12 Pflichtplätze.

Das muss vorkommen. Drei Begriffe richtig erklärt (je 1 Punkt). Ausbildungsplätze zählen nicht (1 Punkt). Rundungsregel ab 0,5 und Sonderregel unter 60 (1 Punkt). Zwei rechnerisch richtige Beispiele (1 Punkt).

Frage 5 · 6 Punkte · 6 Min

Stellen Sie die Teilzeit nach § 8 TzBfG und die Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG gegenüber. Gehen Sie auf Dauer, Schwellenwert, Wartezeit, Antrag und Ablehnungsmöglichkeiten ein und erklären Sie, wer in der Nordlicht Gruppe als Arbeitgeber zählt.

Musterlösung. Die Teilzeit nach § 8 TzBfG ist unbefristet. Sie setzt einen Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmern voraus, Auszubildende zählen nicht mit. Das Arbeitsverhältnis muss länger als sechs Monate bestehen. Die Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG ist auf ein bis fünf Jahre befristet. Danach kehrt die Person automatisch zur alten Arbeitszeit zurück. Sie setzt einen Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmern voraus. In beiden Fällen wird der Antrag spätestens drei Monate vor dem Beginn in Textform gestellt, eine E-Mail reicht. Der Arbeitgeber kann aus betrieblichen Gründen ablehnen. Bei der Brückenteilzeit gibt es bei 46 bis 200 Arbeitnehmern zusätzlich eine Zumutbarkeitsgrenze von einer Person je angefangene 15 Arbeitnehmer. In der Nordlicht Gruppe zählt immer die einzelne GmbH als Arbeitgeber, nicht die Gruppe mit 269 Beschäftigten.

Das muss vorkommen. Dauer unbefristet gegenüber 1 bis 5 Jahren mit Rückkehr (1 Punkt). Schwellen mehr als 15 und mehr als 45 Arbeitnehmer (1 Punkt). Wartezeit sechs Monate (1 Punkt). Antrag drei Monate vorher in Textform (1 Punkt). Ablehnung aus betrieblichen Gründen und Zumutbarkeitsgrenze (1 Punkt). Einzelne GmbH als Arbeitgeber (1 Punkt).

Frage 6 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Arbeitnehmerüberlassung mit ihren drei Beteiligten. Erklären Sie, zu welchem Betrieb Zeitarbeitnehmer gehören, welche Rechte sie im Entleiherbetrieb haben und welche zeitlichen Grenzen das AÜG setzt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Bei der Arbeitnehmerüberlassung verleiht ein Verleiher wie Nordlicht Personal seine Beschäftigten an einen Entleiher, also einen Kunden. Der Zeitarbeitnehmer hat seinen Arbeitsvertrag mit dem Verleiher, arbeitet aber nach den Weisungen des Entleihers. Der Verleiher braucht eine Erlaubnis nach § 1 AÜG. Den Überlassungsvertrag schließen Verleiher und Entleiher, seit dem 01.01.2025 reicht dafür die Textform (§ 12 AÜG). Zeitarbeitnehmer bleiben Angehörige des Verleiherbetriebs (§ 14 Abs. 1 AÜG). Im Entleiherbetrieb dürfen sie den Betriebsrat mitwählen, wenn sie dort länger als drei Monate eingesetzt werden (§ 7 BetrVG). Nach neun Monaten gilt beim Entgelt Equal Pay, mit einem Branchenzuschlagstarifvertrag kann bis 15 Monate abgewichen werden (§ 8 AÜG). Höchstens 18 aufeinanderfolgende Monate darf derselbe Zeitarbeitnehmer an denselben Entleiher überlassen werden. Unterbrechungen bis drei Monate werden zusammengerechnet.

Das muss vorkommen. Drei Beteiligte und Vertragsbeziehungen (1 Punkt). Erlaubnis und Textform des Überlassungsvertrags (1 Punkt). Zugehörigkeit zum Verleiherbetrieb und Wahlrecht nach mehr als drei Monaten (1 Punkt). Equal Pay nach neun Monaten, Ausnahme bis 15 Monate (1 Punkt). Höchstdauer 18 Monate und Zusammenrechnung bei Pausen bis drei Monate (1 Punkt).

Frage 7 · 5 Punkte · 5 Min

Eine Beschäftigte teilt mit, dass sie schwanger ist. Beschreiben Sie, welche Schutzregeln des Mutterschutzgesetzes die Personalabteilung kennen muss und welche Folgen sie für die Einsatzplanung haben.

Musterlösung. Ab der Mitteilung darf die Schwangere keine Tätigkeiten mehr ausüben, die sie oder das Kind gefährden. Die Personalabteilung prüft deshalb den Arbeitsplatz anhand der Gefährdungsbeurteilung und passt den Dienstplan sofort an, in der Pflege zum Beispiel ohne schweres Heben und ohne Infektionsgefahren. Sechs Wochen vor der Entbindung beginnt die Schutzfrist (§ 3 Abs. 1 MuSchG). Die Frau darf dann nur arbeiten, wenn sie sich ausdrücklich bereit erklärt, und sie kann das jederzeit widerrufen. Nach der Entbindung gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten und auf Antrag bei einer Behinderung des Kindes von zwölf Wochen (§ 3 Abs. 2 MuSchG). Während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung ist eine Kündigung verboten (§ 17 MuSchG). Für die Planung heißt das, rechtzeitig eine Vertretung zu organisieren, etwa durch Umverteilung im Team oder eine befristete Kraft.

Das muss vorkommen. Keine gefährdenden Tätigkeiten, Dienstplan anpassen (1 Punkt). Schutzfrist sechs Wochen vorher mit freiwilliger Arbeit und Widerruf (1 Punkt). Acht beziehungsweise zwölf Wochen nach der Entbindung (1 Punkt). Kündigungsverbot bis vier Monate nach der Entbindung (1 Punkt). Planung einer Vertretung (1 Punkt).

Frage 8 · 4 Punkte · 4 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Erklären Sie die Begriffe Eignung und Neigung. Beschreiben Sie die vier Felder der Eignungs-Neigungs-Matrix und nennen Sie zu jedem Feld eine passende Maßnahme der Personalabteilung.

Musterlösung. Eignung beschreibt das Können, also Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung. Neigung beschreibt das Wollen, also Interesse und Motivation (Ernst, 2026). Ist beides hoch, liegt der ideale Einsatz vor, und die Person bleibt auf der Stelle. Ist die Neigung hoch, aber die Eignung niedrig, will die Person die Aufgabe, kann sie aber noch nicht. Dann wird sie geschult und entwickelt. Ist die Eignung hoch, aber die Neigung niedrig, kann die Person die Aufgabe, will sie aber nicht. Dann klärt ein Gespräch die Gründe, und die Führungskraft versucht zu motivieren. Sind beide niedrig, passt die Stelle nicht, und man sucht einen anderen Platz für die Person.

Das muss vorkommen. Eignung als Können und Neigung als Wollen erklärt (1 Punkt). Vier Felder mit je passender Maßnahme (je 0,75 Punkte, zusammen 3 Punkte).

Frage 9 · 4 Punkte · 4 Min

Erklären Sie Unterdeckung und Überdeckung im Profilvergleich. Begründen Sie, warum eine starke Überdeckung kein Vorteil sein muss, und beschreiben Sie, wozu eine Qualifikationsmatrix zusätzlich dient.

Musterlösung. Beim Profilvergleich wird das Anforderungsprofil der Stelle mit dem Fähigkeitsprofil der Person verglichen, mit denselben Merkmalen und derselben Skala (Albert, 2026). Liegt die Person bei einem Merkmal unter dem Soll, spricht man von Unterdeckung. Liegt sie darüber, ist das eine Überdeckung. Eine starke Überdeckung kann zu Unterforderung führen. Wer dauerhaft unterfordert ist, verliert die Freude an der Arbeit und kündigt eher. Deshalb wählt man meist die Person mit der kleinsten Unterdeckung und achtet auf eine passende Überdeckung. Die Qualifikationsmatrix zeigt für ein ganzes Team, wer welche Aufgabe auf welcher Stufe beherrscht. So erkennt man Engpässe, Vertretungslücken und Schulungsbedarf und kann sicherstellen, dass in jeder Schicht jemand die wichtigen Aufgaben kann.

Das muss vorkommen. Unterdeckung und Überdeckung richtig erklärt (1 Punkt). Unterforderung als Risiko mit Folge Kündigung oder Demotivation (1 Punkt). Auswahl nach kleinster Unterdeckung (1 Punkt). Zweck der Qualifikationsmatrix mit Engpässen, Vertretung und Schulungsbedarf (1 Punkt).

Frage 10 · 4 Punkte · 4 Min

Erläutern Sie die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg mit je drei Beispielen. Leiten Sie daraus ab, warum eine Gehaltserhöhung allein viele Abgänge nicht verhindert.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Herzberg unterscheidet Hygienefaktoren und Motivatoren (Holtbrügge, 2026). Hygienefaktoren sind zum Beispiel Entgelt, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und das Verhältnis zu Kollegen. Sind sie schlecht, entsteht Unzufriedenheit. Sind sie gut, ist man nicht unzufrieden, aber noch nicht motiviert. Motivatoren sind zum Beispiel Anerkennung, Verantwortung, interessante Arbeitsinhalte und Aufstieg. Sie erzeugen echte Zufriedenheit. Das Entgelt ist ein Hygienefaktor. Eine Gehaltserhöhung beseitigt daher Unzufriedenheit über das Geld, schafft aber keine Perspektive und keine Anerkennung. Viele Abgänge haben ihre Ursache in der Führung oder in fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb braucht ein Unternehmen beides, faire Hygienefaktoren und echte Motivatoren.

Das muss vorkommen. Unterschied der beiden Gruppen mit ihrer Wirkung (1 Punkt). Je drei passende Beispiele (1 Punkt). Entgelt als Hygienefaktor erkannt (1 Punkt). Schlussfolgerung mit Ursachen Führung und Perspektive (1 Punkt).

Frage 11 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die drei Bereiche der Personalentwicklung mit je einem Beispiel aus einer anderen Sparte der Nordlicht Gruppe. Erklären Sie, warum Personalentwicklung zugleich ein Instrument der Personalbindung ist und welche Ziele beide Seiten verfolgen.

Musterlösung. Der erste Bereich ist die Bildung. Dazu gehören nach § 1 BBiG Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung, zum Beispiel die Ausbildung der Automobilkaufleute bei Nordlicht Automobile. Der zweite Bereich ist die Förderung der einzelnen Person, etwa durch Mitarbeitergespräch, Laufbahnplanung, Coaching oder Mentoring, zum Beispiel ein Laufbahnplan zur Objektleitung bei Nordlicht Immobilien. Der dritte Bereich ist die Organisationsentwicklung, bei der sich ein Team oder Bereich verändert, zum Beispiel neue Abläufe im Nordlicht Shop nach einem Softwarewechsel (Ernst, 2026). Das Unternehmen will Fachkräfte sichern, sich an neue Technik anpassen, Qualität steigern und Beschäftigte binden. Die Beschäftigten wollen mehr Können, einen sicheren Arbeitsplatz, Aufstieg und mehr Entgelt sowie persönliche Entwicklung (Albert, 2026). Personalentwicklung bindet, weil Entwicklungsperspektiven zu den stärksten Gründen gehören, im Unternehmen zu bleiben. Wer sieht, dass er weiterkommt, sucht seltener eine neue Stelle.

Das muss vorkommen. Drei Bereiche richtig erklärt (je 0,5 Punkte, zusammen 1,5). Passende Beispiele aus verschiedenen Sparten (1 Punkt). Ziele des Unternehmens und der Beschäftigten (1,5 Punkte). Begründung der Bindungswirkung über Perspektiven (1 Punkt).

Frage 12 · 5 Punkte · 6 Min

Beschreiben Sie die gestaffelten Rechte des Betriebsrats in der Berufsbildung nach den §§ 96 bis 98 BetrVG. Erklären Sie, worin sich Beratung und echte Mitbestimmung unterscheiden und was bei fehlender Einigung geschieht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Nach § 96 BetrVG fördern Arbeitgeber und Betriebsrat die Berufsbildung gemeinsam. Der Betriebsrat kann verlangen, dass der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf ermittelt, und er kann Vorschläge machen. Nach § 97 Abs. 1 BetrVG wird über Bildungseinrichtungen und Maßnahmen beraten. Nach § 97 Abs. 2 BetrVG bestimmt der Betriebsrat bei der Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen mit, wenn geplante Veränderungen dazu führen, dass die Qualifikation der Beschäftigten nicht mehr ausreicht. Nach § 98 BetrVG bestimmt er bei der Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen mit, kann ungeeigneten Ausbildern widersprechen und Teilnehmende vorschlagen. Bei Beratung muss der Arbeitgeber den Betriebsrat anhören und mit ihm sprechen, entscheidet am Ende aber selbst. Bei echter Mitbestimmung braucht der Arbeitgeber die Einigung mit dem Betriebsrat. Kommt sie nicht zustande, entscheidet die Einigungsstelle.

Das muss vorkommen. § 96 mit Bedarfsermittlung (1 Punkt). § 97 Abs. 1 Beratung (1 Punkt). § 97 Abs. 2 Mitbestimmung bei Qualifikationslücke (1 Punkt). § 98 Durchführung, Ausbilder, Teilnehmende (1 Punkt). Unterschied Beratung und Mitbestimmung mit Einigungsstelle (1 Punkt).

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 59.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 54 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 48 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 40 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 30 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 18 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.